

ለአውሲረሁ ከፍተኛ ፍ/ቤት

አማካኝ

- ከሳሽ - አድራሻ
- ተከሳሽ - አድራሻ
- በፍ/ስ/ህ/ቁ 284(ለ) እና 205 መሰረት በቃለ መሃላ ተደግፎ በተፋጠነ (ባጭር) ስነ-ስርዓት

የቀረበ ክስ

ሀ/ መግቢያ

- የክሱ አርዕስት በታወቀ ውል መሰረት የማስረከብ ግደታን ለማስፈጸም በአጭር ስነ-ስርዓት መሰረት የቀረበ ክስ ነው።
- የክሱ መነሻ ነገር ዋናው የገንዘብ ግምት ተጨማሪ እሴት ታክስን (ቫት) ሳይጨምር ብር 5,902,323.5 (አምስት ሚሊዮን ዘጠኝ መቶ ሁለት ሺ ሶስት መቶ ሃያ ሶስት ብር ከአምሳ ሳንቲም) ሲሆን ተጨማሪ እሴት ታክስን (ቫት) ጨምሮ 6,943,910 (ስድስት ሚሊዮን ዘጠኝ መቶ አርባ ሶስት ሺ ዘጠኝ መቶ አስር ብር ከአርባ ሳንቲም) ነው።
- ፍ/ቤቱ ጉዳዩን ለማየት ስልጣን አለው።
- ከሳሽ ክርክሩን የሚያቀርበው በጠበቃ አማካኝነት ነው።

ለ/ የክሱ ዝርዝር ባጭሩ

1. በከሳሽ እና ተከሳሽ መካከል ሚያዚያ 28 ቀን 2013 ዓ/ም በተጻፈ የሽያጭ ውል ተከሳሽ ሻጭ በመሆን አይወድን የሌለው ያልታጠበ ጥሬ ጨው መጠኑ በየወሩ 6720 ኩንታል ለ3 ተከታታይ ወራት የአንዱ ኩንታል ዋጋ ተጨማሪ እሴት ታክስን ጨምሮ ብር 291.95 በሆነ ለከሳሽ (ገዥ) ለመሸጥ እና ለማስረከብ በመስማማት የውል ግደታ ገብቷል። በዚህ መሰረትም ከሳሽ አጠቃላይ የግዢ ዋጋ ማለትም ተከሳሽ ለከሳሽ በ3 ተከታታይ ወራት በሽያጭ ለማስረከብ የተስማማውን ጨው መጠን $3 \times 6720 = 20,160$ የዋጋ ክፍያ በውሉ ዋጋ መሰረት ማለትም $20,160 \times 291.95 =$ ብር 5,885,712 (አምስት ሚሊዮን ስምንት መቶ ሰማኒያ አምስት ሺ ሰባት መቶ አስራ ሁለት ብር) በቀን 29/11/2013 ዓ/ም በአቢሲኒያ ባንክ ባህርዳር ቅርንጫፍ በኩል ወደ ተከሳሹ የባንክ አካውንት ገቢ በማድረግ አጠቃልዬ ከፈያለሁ።
2. ይሁን እንጂ ተከሳሽ በውሉ መሰረት ውሉ ከተፈጸመበት ቀን ጀምሮ ለ3 ተከታታይ ወራት በየወሩ 6,720 ኩንታል ጨው ለከሳሽ ሊያስረክበኝ ግደታ የገባ ቢሆንም ቅሉ ከዚህ ውስጥ 18,480 ኩንታል ጨው ብቻ ካስረከበኝ በኋላ ቀሪውን $20,160 - 18,480 = 1,680$ ኩንታል ጨው ተከሳሽ ለከሳሽ በውሉ መሰረት እንዲያስረክበኝ በተደጋጋሚ ብጠይቀውም ሆነ ባስጠይቀው እስካሁን ድረስ ሊያስክበኝ ፍቃደኛ ባለመሆን የውል ግደታውን ሊዋጣ አልቻለም።

3. ይህ በእንድህ እያለ በከሳሽ እና ተከሳሽ መካከል መስከረም 25 ቀን 2014 ዓ/ም በተጻፈ ሌላ አዲስ የሽያጭ ውል ተከሳሽ ሻጭ በመሆን አይወድን የሌለው ያልታጠበ ጥሬ ጨው መጠኑ በየወሩ 6,720 ኩንታል ለ3 ተከታታይ ወራት የአንዱ ኩንታል ዋጋ ተጨማሪ እሴት ታክስን ጨምሮ ብር 344.44 በሆነ ለከሳሽ ለመሸጥ እና ለማስረከብ በመስማማት የውል ግደታ ገብቷል። በዚህ መሰረትም ከሳሽ አጠቃላይ የግንባታ ዋጋ ክፍያ ማለትም ተከሳሽ ለከሳሽ በ3 ወር በሽያጭ ለማስረከብ የተስማማውን ጨው መጠን $3 \times 6720 = 20,160$ ኩንታል ዋጋ ክፍያ በውሉ አንቀጽ 3.1 መሰረት ማለትም $20,160 \times 344.44 =$ ብር 6,943,910.4 (ስድስት ሚሊዮን ዘጠኝ መቶ አርባ ሶስት ሺ ዘጠኝ መቶ አስር ብር ከአርባ ሳንቲም) በቀን 25/01/2014 ዓ/ም በአቢሲኒያ ባንክ ባህርዳር ቅርንጫፍ በኩል ወደ ተከሳሹ የባንክ አካውንት ገቢ በማድረግ በቅድሚያ አጠቃልሎ ከፈያለሁ።

4. ይሁን እንጅ ተከሳሽ በውሉ መሰረት ውሉ ከተፈጸመበት ቀን ጀምሮ ለ3 ተከታታይ ወራት በየወሩ 6,720 ኩንታል ጨው ለከሳሽ ሊያስረክበኝ ግደታ የገባ ቢሆንም ቅሉ ከዚህ ውስጥ 1,680 ኩንታል ጨው ብቻ ካስረከበኝ በኋላ ቀሪውን $20,160 - 1,680 =$ 18,480 ኩንታል ጨው ተከሳሽ ለከሳሽ በውላችን መሰረት እንዲያስረክበኝ በተደጋጋሚ ብጠይቀውም ሆነ ባስጠይቀው እስካሁን ድረስ ሊያስክበኝ ፍቃደኛ ባለመሆን የውል ግደታውን ሊዋጣ አልቻለም። ይህን ብሎ ከሳሽ ከባህር-ዳር አፍዴራ ድረስ መኪና ተከራይቼ ካመጣሁ እና ከተከሳሹ በውሉ መሰረት ጨውን ተረክቤ መኪና ላይ እንድጭን ካደረግሁ በኋላ ያስረከበኝን ጨው ከተጫነበት 6 ተሳቢ መኪናዎች ላይ አራግፎ መልሶ በመውሰድ ለመኪና ኪራይ ኪሳራ የዳረገብኝ ሁኔታ ተፈጥሯል።

ሐ/ የምጣይቀው ዳኝነት

ስለሆነም የተከበረው ፍ/ቤት ይህንን የከሳሽ አቤቱታ ተረድቶልኝ፡-

1. ከሳሽ እና ተከሳሽ በፈጸምናቸው የሽያጭ ውሎች መሰረት ተከሳሽ ለከሳሽ ሽሌጭ ክፍያ የፈጸምኩበትን፡- ሚያዝያ 28 ቀን 2013 ዓ/ም በፈጸምነው የሽያጭ ውል ተከሳሽ ለከሳሽ ያልሰረከበኝ ቀሪ 1680 ኩንታል ጨው እና መስከረም 25 ቀን 2014 ዓ/ም በፈጸምነው የሽያጭ ውል ደግሞ ተከሳሽ ለከሳሽ ያላሰረከበኝ ቀሪ 18,480 ኩንታል ጨው አጠቃላይ በድምሩ 20,160 (ሃያ ሺ አንድ መቶ ስልሳ) ኩንታል ጨው ተከሳሽ ለከሳሽ በፍርድ ተገዶ እንዲያስረክበኝ እና ተከሳሽ የማስረከብ ግደታውን እንድወጣ ተደርጎ እንደውሉ እንድፈጸምልኝ የሚያደርግ ውሳኔ እንድሰጥልኝ፤

2. ተከሳሽ ከሳሽ ከባህርዳር አፍዴራ ድረስ መኪና ተከራይቼ ካመጣሁ እና በውሉ መሰረት ጨው ተረክቤ መኪና ላይ እንድጭን ካደረግሁ በኋላ ተከሳሹ ያስረከበኝን ጨው ከተጫነበት ላይ አራግፎ መልሶ በመውሰድ ለመኪና ኪራይ ኪሳራ የዳረገብኝ 6 ተሳቢ መኪናዎች ከፍዴራ ባህርዳር የጭነት ኪራይ ዋጋ የኩንታል ጭነት ኪራይ ዋጋ ብር 370 አንድ ተሳቢ 420 ኩንታል ይጭናል ስለዚህ የ6 ተሳቢ መኪና ኪራይ $6 \times 420 \times 370 =$ አጠቃላይ በድምሩ

ብር 932.400 (ዘጠኝ መቶ ሰላሳ ሁለት ሺ አራት መቶ ብር) ተከላሽ ለከላሽ እንድከፍለኝ እንድወሰንልኝ፤

3. ተከላሽ በገባው የውል ግደታ መሰረት እደውሉ ባለመፈጸሙ ምክንያት በፍ/ህ/ቁ 1790 እና ተከታዮቹ መሰረት ከላሽ ለደረሰብኝ ጉዳት ካላ ህጋዊ ወለድን ጨምሮ ተከላሽ ለከላሽ እንድከፍል እንድወሰንልኝ፤

4. በክርክሩ የወጡ ወጪ እና ኪሳራ የጠበቃ አበል ጨምሮ ተከላሽ ለከላሽ እንድከፍለኝ እንድወሰንልኝ ስል ፍትህ እጠይቃለሁ፡፡

የቀረበው የክስ አቤቱታ እውነት ስለመሆኑ በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 205 እና 92 መሰረት ፍ/ቤቱ ቀርቤ በቃለ መሃላ አረጋግጣለሁ፡፡

ቀን 18/04/2014 ዓ/ም

ለአውሲረሁ ከፍተኛ ፍ/ቤት

አማካታ

- ከሳሽ - አድራሻ
- ተከሳሽ - አድራሻ

በፍ/ስ/ስ/ህ/ቁ 223 መሰረት የቀረበ የማስረጃ ዝርዝር

ከሳሽ በቀን 14/04/2014 ዓ/ም ላቀረብነው ክስ የምናቀርበው ማስረጃ፤

ሀ/ የጽሁፍ

1. በከሳሽ እና ተከሳሽ መካከል ሚያዝያ 28 ቀን 2013 ዓ/ም የተፈጸመ የጨው ሽያጭ ውል 5 ገጽ
2. በከሳሽ እና ተከሳሽ መካከል መስከረም 25 ቀን 2014 ዓ/ም የተፈጸመ የጨው ሽያጭ ውል 5 ገጽ
3. ከሳሽ በውሉ መሰረት የጨው ግዥ ዋጋውን አጠቃልዬ የከፍልኩት ስለመሆኑ የሚያሳይ የባንክ እስሊፖች እና በተከሳሽ ተቆርጦ የተሰጠ የክፍያ ማረጋገጫ ደረሰኞች 4 ገጽ
4. ከሳሽ ከተከሳሽ ጋር የክሱን መነሻ ውል ስፈጽም በህጉ አግባብ መሰረት አይወዳይዝድ ያልሆነ ጥሬ ጨው ለመግዛት የሚያስፈልጉ መስፈርቶችን በማሟላት ስለመሆኑ የሚያሳዩ ደብዳቤዎችና የንግድ ስራ ፍቃድ 9 ገጽ
5. የጥብቅና ውል እና ውክልና 2 ገጽ

ለ/ የሰው ምስክሮች

1. አቶ አድራሻ አፋር ሰመራ-ሎጊያ ከተማ
መሆናቸውን በፍ/ስ/ስ/ህ/ቁ 92 መሰረት በፊርማዎ አረጋግጣለሁ፡፡